Договор на техническое обслуживание № 739

г.Талгар *18 декабря 2025 года*

ИП «СБ Атлант», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Ашимова Бахтияра Османовича, действующего на основании Устава, с одной стороны ТОО «ДЯС «Кулыншак 2019», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Толендиевой М.Б., с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор.

1.Предмет договора

1.1 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации типа и системы видеонаблюдения, (далее – «Работы») в здании детского сада по адресу: Алматинская обл., Енбекшиказахский район с.Талдыбулак ул.Жамангараева, 77 а

2.Права и обязанности сторон

2.1 ПОДРЯДЧИК обязуется:

а) выполнить предусмотренные договором Работы по технологии в соответствии с установленными нормами, правилами и графиком производства работ ,**1 раз** в квартал;

б) выполнить Работы на своем оборудовании и своими инструментами,

в) обеспечить надлежащее качество выполненных работ;

г) начать выполнение работ в течении 5-ти рабочих дней после поступления 100% денежных средств от суммы согласно выставленного счета на оплату по Договору, на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА, либо в течении 48 часов после вызова и произвести Работы в течение 3-х рабочих дней;

д) в случае досрочного расторжения Договора вернуть по реквизитам ЗАКАЗЧИКА сумму денег в неисполненной части в течение пяти банковских дней с даты расторжения Договора;

ж) по окончании Работ согласовать акты выполненных работ с Заказчиком;

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

а) своевременно выполнять финансовые обязательства в установленные настоящим Договором сроки;

б) принять надлежаще выполненный ПОДРЯДЧИКОМ объем работ, на основании подписанного обеими Сторонами акта выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ;

в) подготовить помещение и обеспечить объем работ на соответствующий период в установленные договором сроки. При невыполнении данного условия, ПОДРЯДЧИК имеет право прекратить производство работ с последующим переносом сроков выполнения работ;

г) предоставить ПОДРЯДЧИКУ обособленное помещение для хранения материалов и оборудования;

д) нести материальную ответственность за оставленные на хранение материалы и оборудование ПОДРЯДЧИКА.

2.3. ЗАКАЗЧИК вправе:

а) в любое время проверять ход выполнения работ;

б) отказаться от подписания Акта выполненных работ в случае наличия недоделок либо дефектов в выполненных работах.

2.4. При необходимости изменения начала или окончания работ, каждая из Сторон обязана сообщить об этом другой Стороне не позднее чем за 48 часов до такого изменения. Изменение сроков начала или окончания работ оформляется дополнительным соглашением и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

Сканировано с CamScanner

3.Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ по настоящему договору составляет **160 000 (сто шестьдесят тысяч)** тенге в год,
3.2 Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам ПОДРЯДЧИКА указанным в настоящем Договоре, либо наличными в следующие сроки:
– 100 % , в течение 3-х банковских дней после выставления счета на оплату;

4.Ответственность сторон.

4.1. В случае нарушения ПОДРЯДЧИКОМ срока начала или окончания работ он уплачивает ЗАКАЗЧИКУ пеню за каждый день просрочки в размере 0,1%, но не более 10% от суммы договора;
4.2. В случае, если выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы не соответствуют качеству, предъявляемому для данного вида работ и не удовлетворяют требованиям ЗАКАЗЧИКА, ПОДРЯДЧИК уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1% от общей стоимости работ и возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки, связанные с исправлением недостатков.
4.3 В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты, ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОДРЯДЧИКУ пеню в размере 0,1 % от общей стоимости работ за каждый просроченный день, но не более 10 % от суммы договора

5.Срок действия договора.

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2026 года.
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем досудебном порядке **по взаимному соглашению Сторон**. При этом Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении о расторжении Договора.
5.3. Договор будет считаться пролонгированным на каждый следующий календарный год, в случае если ни одна из Сторон не примет иного обоснованного решения, за 30 календарных дней до истечения срока настоящего Договора;

6.Форс – мажор.

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникшие в связи и по поводу исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РК.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, если это вызвано Форс-мажорными обстоятельствами – обстоятельствами непреодолимой силы, такие как пожар, возникший при стихийном бедствии, стихийные бедствия, гражданские волнения или политические действия полностью либо частично представляющие невозможность выполнения обязательств сторон по настоящему Договору.
6.3. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору соответственно передвигается на срок выше указанных Форс-мажорных обязательств, но не более чем на три месяца, после истечения, которых любая из сторон вправе расторгнуть Договор с возвратом сторонами друг другу остающейся суммы договора.

Сканировано с CamScanner

7. Прочие условия.

7.1. Дополнительные работы, не предусмотренные настоящим Договором, производятся по письменному согласию Сторон с составлением дополнительного соглашения;
7.2. Работы проводимые помимо Договора, оплачиваются отдельно, т.е., по фактическому рабочему времени, расходу материалов и в соответствии с принятыми у Подрядчика расценками. Также Заказчик оплачивает дополнительно:
- стоимость замены частей установки
- устранение неисправностей, возникших вследствие ненадлежащего обращения
-внесение изменения по желанию Заказчика, по требованию ответственных государственных органов, либо иных изменений, включая повторный запуск;

7.3. ПОДРЯДЧИК вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором. В этом случае ЗАКАЗЧИК обязан принять и оплатить их;
7.4. Не предусмотренные настоящим Договором положения разрешаются в соответствии с действующими нормативными, правовыми актами, регулирующими правила производства подрядных работ;
7.5. Возникшие в ходе выполнения настоящего Договора разногласия при невозможности их урегулирования путем переговоров, разрешаются в установленном действующим законодательством РК порядке, при этом сторонами устанавливается десятидневный срок для рассмотрения претензий;
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и вручен каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

ПОДРЯДЧИК	ЗАКАЗЧИК
041619 Алматинская область	*Алматинская область*
Талгарский район с.Кызыл-Кайрат	*Енбекшиказахский р/н с.Талдыбулак*
ул.Малькеева, 24А	*ул.Жамангараева, 77 а*
*БИН **760318301639***	***ИИК KZ748562203135625401***
*ИИК **KZ23722S0000009982862***	*в АО «Банк Центр Кредит»*
в АО «KaspiBank »	*БИК **KCJBKZKX***
*БИК **CASPKZKA***	*БИН **190740016167***
Б.О.Ашимов	***Толендивеа М.Б .***

Сканировано с CamScanner